קבוצת אקרו בע"מ ("החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

25 ביוני 2025

הנדון: **<u>דיווח מיידי</u>**

החברה מתכבדת לדווח כי ביום 24 ביוני 2025, התקשרו אקרו ש.מ. 05 שותפות מוגבלת, המוחזקת על ידי החברה (בשרשור סופי) בשיעור של 33.33% ("**אקרו 05**") ואשר מחזיקה ב-90% מהזכויות לבניית מגדל משרדים הידוע בשם 'קוסמופוליטן (יצחק שדה 1 חסן ערפה 79-57)' ("**הנכס**")[1] וצד ג' נוסף (יחד עם אקרו 05: "**היזם**") המחזיק בשיעור של 10% בנכס, בהסכם מותנה עם צד ג' (להלן: "**הקונה**") למכירת 6.5 קומות בנכס (במצב של גמר מלא, למעט חצי קומה ברמת מעטפת), ששטחן הכולל הינו כ-16,000 מ"ר (ברוטו) ("**הממכר**")[2], לקונה.

בנוסף, היזם העניק לקונה זכות שימוש ל-120 מנויי חניה בחניות ספציפיות ("**החניות**") לתקופה של 25 שנה החל ממועד מסירת החזקה ("**תקופת השימוש**"), ואופציה להאריך את תקופת השימוש ב-25 שנים נוספות ("**האופציה**").

בתמורה לכך, ישלם הקונה ליזם סך כולל של כ-521 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין ("**התמורה**") (חלק החברה בסך האמור -30%), מתוכם סך כ-27 מיליון ש"ח הינו תשלום בגין זכות השימוש בחניות[3]. התמורה עתידה להיות משולמת ליזם ב-6 תשלומים, בהתאם לאבני דרך בפרויקט שנקבעו בין הצדדים, כאשר יובהר כי 35% מהתמורה ישולמו ליזם רק בסמוך להשלמת בניית המגדל ומסירת הממכר לקונה. בנוסף, במידה והקונה יממש את האופציה (כהגדרתה לעיל), ישלם הקונה ליזם במועד המימוש סך של 67.5 מיליון ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה בתוספת מע"מ כדין.

בהסכם נקבע תנאי מפסיק ולפיו אם בפרק הזמן של 20 חודשים ממועד חתימת ההסכם לא יתקבל היתר בנייה לפרויקט ולא ייחתם הסכם ליווי, זכאי הקונה להודיע על ביטול ההסכם. כמו כן, אם היתר הבנייה לפרויקט לא יתקבל בתוך 26 חודשים ממועד חתימת ההסכם, ייחשב הדבר להפרה יסודית מצד היזם והקונה יהיה זכאי לבטל את ההסכם, כאשר בנסיבות אלו הקונה יהיה זכאי גם להשבת חלק התמורה ששולמה על ידו וכן לפיצוי מוסכם בסכום שנקבע (אשר חלקה של החברה בו, ככל ויידרש לשלמו, אינו מהותי עבור החברה) שימצה את כל טענותיו.

היזם התחייב למסור את הממכר בתוך 60 חודשים ממועד החתימה, אך רשאי לדחות את מועד המסירה במחצית משטחי הממכר בתקופה של עד 3 חודשים. כן, כולל ההסכם פיצוי מוסכם בסך של 750 אלפי ש"ח בחודש צמוד למדד בגין כל חודש איחור, כאשר במקרה של דחיית המסירה בלמעלה מ- 9 חודשים, יהא זכאי הקונה גם לבטל את ההסכם ולקבל את התמורה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי תקנות חוק המכר, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לכל סעד נוסף.

יצוין כי העסקה דלעיל משקפת מחירי מכירה למ"ר התואמים את מחירי המכירה שהוערכו על ידי החברה בפרויקט במסגרת הדוח התקופתי.

בכבוד רב,
קבוצת אקרו בע"מ
נחתם על ידי: זיו יעקובי, מנכ"ל ודירקטור

---

1 מגדל המשרדים מהווה חלק מפרויקט למגורים ומשרדים המוקם על חלקות 59-57 בגוש 7077. לפרטים אודות הפרויקט ראה סעיפים 6 ו-6.4.5 לדוח תיאור עסקי התאגיד של החברה אשר צורף כפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 אשר פורסם ביום 26 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-020475) ("**הדוח התקופתי**").

2 יצוין כי הממכר כולל בנוסף גם לובי בקומת הקרקע שטחי מחסנים, וחלק משטח הגג.

3 20% הראשונים מהתמורה פטורים מהפרשי הצמדה, מחצית מכל תשלום של 60% נוספים צמודים למדד תשומות הבניה למגורים, ו- 20% האחרונים מוצמדים במלואם למדד תשומות הבניה למגורים.